



P E N E T A P A N

Nomor 2629/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

EKO BUDI PRABOWO, NIK 3578211807590001, Tempat dan Tanggal Lahir :

Ponorogo, 18 Juli 1959, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam,
Warga Negara Indonesia, Alamat : Jalan Jogoloyo Gg Besar A/50 RT
004, RW 003, Kelurahan Gunungsari, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota
Surabaya, Pekerjaan : Karyawan Swasta, email :
totokekosutomo@gmail.com, sebagai **Pemohon**.

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar permohonan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Agustus 2026 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Agustus 2026 dalam Register Nomor 2629/Pdt.P/2026/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan atas nama **EKO BUDI PRABOWO** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578211807590001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 16 September 2020;
2. Bahwa **PEMOHON** telah terdaftar pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578210101088474 atas nama **EKO BUDI PRABOWO** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 05 Agustus 2026;

Hal. 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 2629/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **PEMOHON** lahir di Blitar pada tanggal 18 Juli 1959 telah terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 04330/IST/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Blitar tertanggal 23 September 1997 dengan nama **PEMOHON** tertulis **EKO BUDI PRABOWO**;
4. Bahwa **PEMOHON** telah menyelesaikan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Tamat Belajar No. : XIII B b 49278 yang dikeluarkan Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berbantuan Kandat tertanggal 29 November 1975 dengan nama **PEMOHON** tertulis **EKO BUDI PRABOWO**;
5. Bahwa **PEMOHON** telah melangsungkan pernikahan di Ponorogo pada tanggal 06 April 1978 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 32/5/IV/1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo tertanggal 06 April 1978 dengan nama suami **PEMOHON** tertulis **BUDI PRABOWO**;
6. Bahwa **PEMOHON** dengan ini bermaksud mengajukan permohonan persamaan nama satu orang yang sama;
7. Bahwa untuk kepastian hukum, **PEMOHON** memohon Penetapan dari Pengadilan bahwa nama **PEMOHON** yang bernama:
 - a. **EKO BUDI PRABOWO** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578211807590001; Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578210101088474; Kutipan Akta Kelahiran No. 04330/IST/1997; dan Surat Tanda Tamat Belajar No. : XIII B b 49278 **milik PEMOHON**;
 - b. **BUDI PRABOWO** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 32/5/IV/1978 **milik PEMOHON**;Sebenarnya adalah **SATU ORANG YANG SAMA**;
8. Bahwa untuk itu **PEMOHON** mengajukan permohonan ini di Pengadilan agar mempermudah saat mengurus administrasi; dan
9. Bahwa **PEMOHON** bersedia menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya C.q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan menetapkan:

Hal. 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 2629/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **PEMOHON** yang bernama:
 - a. **EKO BUDI PRABOWO** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578211807590001; Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578210101088474; Kutipan Akta Kelahiran No. 04330/IST/1997; dan Surat Tanda Tamat Belajar No. : XIII B b 49278 milik **PEMOHON**;
 - b. **BUDI PRABOWO** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 32/5/IV/1978 milik **PEMOHON**;
Sebenarnya adalah **SATU ORANG YANG SAMA**;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada **PEMOHON**.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578211807590001 atas nama Eko Budi Prabowo tertanggal 16 September 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578210101088474 atas nama Kepala Keluarga Eko Budi Prabowo tertanggal 05 Agustus 1016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 04330/IST/1997 atas nama Eko Budi Prabowo tertanggal 23 September 1997 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Blitar, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 32/5/IV/1978 telah dilangsungkan perkawinan Budi Prabowo dengan Sumini tertanggal 06 April 1978 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Badegan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Eko Budi Prabowo tertanggal 29 Nopember

Hal. 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 2629/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Berbantuan Kandat, diberi tanda P-5;

(2.5) Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 berupa fotocopy dari Pemohon tersebut telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi meterai cukup sehingga memenuhi syarat dan dapat diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan dua orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Widayat:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menjelaskan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya biasa dipanggil dengan nama pak Budi kemudian saksi baru mengetahui jika nama Pemohon adalah Budi Prabowo dan sekarang ada nama Eko didepannya;
- Bahwa yang menjadi masalah adalah adanya perbedaan penulisan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen Pemohon maupun dalam dokumen Pemohon yaitu dalam Kartu Keluarga, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Surat Tanda Tamat Belajar, tertulis nama Pemohon adalah Eko Budi Prabowo, sedangkan pada Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis atas nama Budi Prabowo;
- Bahwa nama Pemohon yang berbeda tersebut adalah merupakan nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon yang ada dalam beberapa dokumennya berbeda, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus dokumen-dokumen yang namanya berbeda tersebut yang akan digunakan untuk mengurus administrasi pernikahan anaknya yang bernama Ari Tri Wibowo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Totok Eko Sutomo:

Hal. 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 2629/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk menjelaskan Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama Pemohon;
- Bahwa yang menjadi masalah adalah adanya perbedaan penulisan nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen Pemohon maupun dalam dokumen Pemohon yaitu dalam Kartu Keluarga, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Surat Tanda Tamat Belajar, tertulis nama Pemohon adalah Eko Budi Prabowo, sedangkan pada Kutipan Akta Nikah nama Pemohon tertulis atas nama Budi Prabowo;
- Bahwa nama Pemohon yang berbeda tersebut adalah merupakan nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu nama Pemohon yang ada dalam beberapa dokumennya berbeda, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengurus dokumen-dokumen yang namanya berbeda tersebut yang akan digunakan untuk mengurus administrasi pernikahan anaknya yang bernama Ari Tri Wibowo ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

(2.7) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

(3.2) Menimbang bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri agar menyatakan Pemohon yang bernama Eko Budi Prabowo dan Budi Prabowo sebenarnya adalah satu orang yang sama untuk;

(3.3) Menimbang bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai

Hal. 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 2629/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi bernama Widayat dan Totok Eko Sutomo yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

(3.4) Menimbang bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa permohonan (perkara volunter) yang diajukan jika diatur/ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan pada dasarnya permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon;

(3.5) Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-, terbukti Pemohonberalamat di Jogoloyo Gg Besar A/50 RT 004 RW 003 Kel. Gunungsari Kec.Dukuh Pakis Kota Surabaya kenyataan ini membuktikan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan *a quo* formil dapat diterima;

(3.6) Menimbang bahwa sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI halaman 44 angka 6 perihal Permohonan) menyebutkan: "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan dengan tegas di dalam peraturan perundang-undangan";

(3.7) Menimbang bahwa memedomani ketentuan tersebut maka dalam proses pemeriksaan permohonan dibatasi secara tegas dan harus diatur terlebih dahulu secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, hal ini dimaksudkan karena sifat suatu penetapan yang bersumber dari pengajuan permohonan tidak hanya memiliki sifat deklaratif yang menerangkan adanya atau telah terjadinya suatu peristiwa hukum, namun juga bersifat konstitutif, artinya membentuk atau melahirkan suatu peristiwa hukum dari suatu ketiadaan pada fase sebelumnya. Mengingat begitu strategisnya sifat dan fungsi penetapan maka Mahkamah Agung menetapkan parameter atau batasan-batasan yang tegas mengenai hal-hal yang dapat diajukan sebagai materi permohonan, hal tersebut juga ditegaskan kembali di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984;

(3.8) Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Hakim dan Hakim Konstitusi

Hal. 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 2629/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, menyatakan "Pengadilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana dan perdata yang diajukan padanya". Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (2) menyatakan pula "wewenang lain dapat diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang yang disebut dengan wewenang volontaire";

(3.9) Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas tentang tugas pengadilan negeri terkait dengan permohonan persamaan nama, akan tetapi ada manfaat yang lebih luas yang perlu ada pembuktian melalui jalur hukum yang hanya dapat dilakukan oleh pengadilan untuk memastikan kebenaran seseorang jika terdapat beberapa penulisan nama yang berbeda dalam berbagai dokumen yang dimiliki seperti halnya permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Perbedaan penulisan nama untuk satu orang yang sama dalam berbagai dokumen itu dapat membawa dampak adanya permasalahan hukum maupun administrasi, untuk itu demi menjamin kepastian hukum identitas seseorang khususnya yang menyangkut nama dapat diterbitkan produk hukum berupa Penetapan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan;

(3.10) Menimbang bahwa namun pencari keadilan juga harus paham jika penetapan diterbitkan, sesungguhnya tidak terlalu signifikan menyelesaikan masalah nama secara tuntas, karena perbedaan nama dalam dokumen yang dimiliki tidak akan mengalami perubahan sehingga perlu dilakukan tindakan untuk menyelesaikannya dengan cara antara lain konsultasi kepada penerbit dokumen;

(3.11) Menimbang bahwa selanjutnya mengenai dalil Pemohon yang berkaitan dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon, berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan Saksi, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 2629/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon dipersidangan telah menghadapkan saksi saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah telah menerangkan jika Pemohon dalam kesehariannya biasa dipanggil dengan nama pak Budi dan kedua saksi tersebut kemudian mengetahui jika nama Pemohon adalah Budi Prabowo dan sekarang ada nama Eko didepannya;
2. Pemohon dipersidangan telah pula menunjukkan bukti Kartu Tanda Penduduk dengan Kartu Keluarga nomor NIK yang sama (bukti P-1 dan P-2) serta akta nikah milik Pemohon (bukti P-4) dimana dalam bukti bukti tersebut terlihat foto Pemohon yang kemudian dibenarkan oleh para saksi dipersidangan, yang masih terikat dibawah sumpah bahwasanya foto foto dan nama tersebut dikenali sebagai Pemohon oleh kedua Saksi tersebut;
3. Saksi-Saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan orang yang sama dengan tujuan untuk mengurus administrasi pernikahan anaknya yang bernama Ari Tri Wibowo;

(3.12) Menimbang bahwa dengan demikian dari dokumen Pemohon tersebut, nama Pemohon tercatat/tertulis nama Eko Budi Prabowo dan Budi Prabowo, dan nama yang tertulis dengan penulisan yang berbeda-beda tersebut menurut keterangan Saksi, adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon (bukti P-1) ;

(3.13) Menimbang bahwa dengan demikian terdapat kepastian hukum dari proses pembuktian nama Pemohon telah tertulis dengan nama-nama yang berbeda tetapi perbedaan itu tidak terlalu mencolok dari segi keutuhan penulisan nama, dan tidak akan menimbulkan multi tafsir serta kekeliruan dalam kedudukannya sebagai subyek hukum, akan tetapi kepastian tentang kebenaran identitas orang juga penting untuk menghindari adanya penyelundupan hukum atau penyalahgunaan identitas dalam rangka melakukan tindakan/perbuatan hukum. Yang paling penting dari nama-nama itu yang mana akan dipilih atau digunakan oleh Pemohon untuk menjadi nama sebagai identitas dirinya yang akan dituliskan dalam dokumen-dokumen tersebut agar yang tertulis hanya satu nama untuk menghindari masalah dikemudian hari;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan Pemohon untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang berbeda dalam dokumen-dokumen Pemohon adalah nama satu orang tersebut dinilai cukup berdasar

Hal. 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 2629/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga layak untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar Penetapan;

(3.15) Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, namun tidak disebutkan dan tidak dipertimbangkan dalam Penetapan *a quo* dianggap dikesampingkan;

(3.16) Menimbang bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara *volunteer*, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebutkan di dalam amar Penetapan;

(3.17) Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 50 dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

3. MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama:
 - c. **Eko Budi Prabowo** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578211807590001; Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578210101088474; Kutipan Akta Kelahiran No. 04330/IST/1997; dan Surat Tanda Tamat Belajar No. : XIII B b 49278 milik Pemohon;
 - d. **Budi Prabowo** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 32/5/IV/1978 milik Pemohon;

Adalah nama satu orang yaitu Pemohon yang akan dipergunakan khusus untuk mengurus administrasi pernikahan anak Pemohon;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Jumat tanggal 18 September 2026, oleh : Rina Indrajanti, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2629/Pdt.P/2026/PN Sby tanggal 28 Agustus 2026, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Diah Eka Purnamasari,

Hal. 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 2629/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.M.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

TTD

Diah Eka Purnamasari, S.H.M.H.

Hakim,

TTD

Rina Indrajanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Hal. 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 2629/Pdt.P/2026/PN Sby